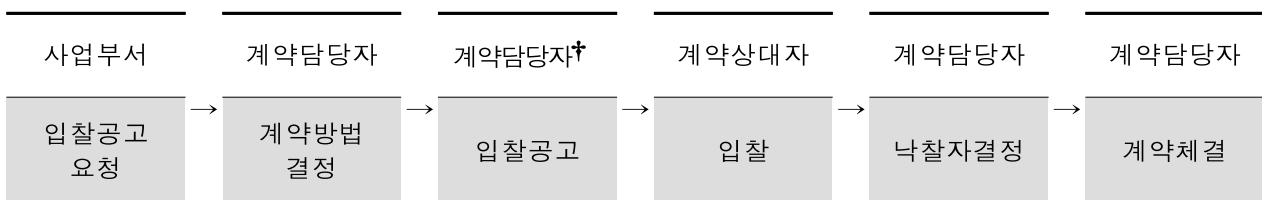


1 용역계약의 절차 및 계약방법 등 부적정

【현황】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 함) 제7조(계약의 방법)에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁(입찰)에 부치는 것이 원칙이며,
 - 계약담당은 계약의 목적, 성질, 규모 등에 따라 낙찰자 결정방법을 최저가격, 적격심사, 협상에 의한 계약 등 다르게 정할 수 있음.
- 동법 제8조(입찰 공고 등)에 따라 경쟁입찰을 하는 경우에는 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 하고, 입찰 공고 내용 및 시기, 통지방법, 낙찰절차 등은 동법 시행령 제33조 내지 제36조에 따른 내용을 준수하도록 하고 있음.
 - 이에, 상기 법령에 따른 계약절차는 [그림 1]과 같으며, 국립암센터의 최근 3년간 주요 12개 용역의 계약 현황(계약기간, 입찰년도, 낙찰자 결정방법)은 [표 1]과 같음.

[그림 1] 국가계약법에 따른 일반적 계약 절차



† 감사팀의 일상감사는 입찰공고 전 실시

[표 1] 주요 용역별 최근 계약현황

(단위: 천원)

구분	용역명	계약기간	계약금액	입찰년도	낙찰자 결정방법
1	경비·주차관리	2017.04.01.~2018.03.31	1,336,039	2017년	적격심사
2	전화예약(콜센터)업무위탁	2016.04.01.~2017.03.31	301,716	2016년	협상에의한계약
3	진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	2016.04.01.~2017.03.31	1,126,810	2016년	협상에의한계약
4	의료비품, 소독기 수리위탁	2016.07.01.~2018.06.30	29,608	2017년	최저가
5	시설관리	2016.01.01.~2016.12.31	2,437,873	2015년	적격심사
6	청소용역	2016.03.01.~2017.02.28	2,884,000	2016년	협상에의한계약
7	조경관리	2015.12.01.~2016.11.30	79,154	2015년	적격심사
8	전화(교환기 등) 및 교육시설 (화상회의시스템 포함) 관리	2015.12.01.~2016.11.30	205,999	2015년	적격심사
9	정보전산시스템 관리	2015.08.01.~2016.07.31	3,680,000	2015년	협상에의한계약
10	전화교환실 업무위탁	2016.10.01.~2017.09.30	182,575	2016년	협상에의한계약
11	근로자파견	2016.02.01.~2017.01.31	4,170,249	2016년	협상에의한계약
12	이송반 업무위탁	2015.12.22.~2016.12.21	315,615	2015년	적격심사

라. 청소용역 계약방법 부적정

【문제점】

- 국립암센터 시설관리용역에 대한 2015-1차 정기감사 시 시설관리 용역¹⁾업체((주)△△)의 계약상 의무 불이행²⁾이 지적되어 물류관리팀은 해당업체와 계약을 종료(2015.9.30.)하고 신규 입찰(2016.1.27)을 추진하였음.
- 이에 감사팀은 물류관리팀에 시설관리용역 수행의 문제점이 재발되지 않도록 향후 업체 선정 시 적격심사³⁾ 평가항목에 “계약질서의 준수정도 등” 윤리경영 분야를 반영하여 계약을 추진할 것을 권고(재정운용팀-1047(2015.9.15)호)함.
- 따라서, 물류관리팀은 시설관리용역 신규 입찰 시 적격심사를 실시하고, 평가항목에 윤리경영 분야를 반영하여 업체를 선정했어야 함.
- 그러나, 물류관리팀은 시설관리용역을 [표 6]과 같이 시설관리, 청소용역, 조경관리, 전화(교환기 등) 및 교육시설(화상회의시스템 포함) 관리 4개 분야로 나누어 신규 입찰을 실시하면서
- 시설관리, 조경관리, 전화(교환기 등) 및 교육시설(화상회의시스템포함) 관리 용역은 적격심사를 실시하여 낙찰자를 결정하였으나 청소용역은

1) 시설관리용역 분야 및 인원

구 분	계	기계·전기·소방·안전 분야	교육시설 및 화상회의시스템 분야	조경분야	통신분야	미화분야
인원(명)	182	70	2	2	3	105

* 통합 시설관리 용역 : 시설관리, 청소, 통신(교환기 등)관리, 교육시설 및 화상회의 시스템 관리 용역을 (주)△△이 2015.12월까지 통합계약하여 수행(청소용역만 2016.2월까지 계약)

- 2) 시설관리용역계약서 계약특수조건 제10조(근무인원 및 결원의 보충)에 따라 계약상 근무인원에 결원이 발생하였을 경우 지체없이 국립암센터에 보고하고 즉시 총원하도록 규정하고 있으나 통보 없이 장기간 미확인 인원 4명을 용역비 청구자료에 포함하여 청구하는 등 ‘계약 당사자 간의 신의성실 원칙’을 위반한 사실이 있음.(2015-1차 정기 감사보고서 발체)
- 3) 국가계약법 시행령 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따르면, 계약담당자는 국고의 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해 계약이행능력을 심사(적격심사)하여 낙찰자를 결정하도록 하고 있음.

“제안서 평가를 통한 우량업체의 선정 용이”와 “계약조건 및 과업 내용에 대한 협상 가능”을 이유로, 협상에 의한 계약을 체결하였음.

[표 6] 시설관리용역 등의 신규입찰 현황

(단위 : 천원)

용역명	입찰기간	계약기간	계약금액	계약체결 방법
시설관리	2015.11.13.~11.23	2016.01.01.~2016.12.31	2,365,794	적격심사
청소용역	2016.01.27.~02.12	2016.3.1.~2017.02.28	2,884,000	협상에 의한 계약
조경관리	2015.11.13.~11.23	2015.12.01.~2016.11.30	79,154	적격심사
전화(교환기 등) 관리	2015.11.13.~11.23	2015.12.01.~2016.11.30	124,097	적격심사
교육시설(화상회의시스템 포함) 관리			81,902	

- 통상 협상에 의한 계약은 국가계약법 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)에 따라 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에 진행하도록 하고 있는 바,
- 청소용역은 단순노무용역으로 계약이행에 전문성·기술성이 필요한 용역이라 보기 어렵고, 입찰 공고는 긴급입찰을 실시했으나 긴급입찰의 해당하는 사유에 맞지 않아 긴급성이 있다고 볼 수 없으며, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적등의 이유에 해당하는 사유도 없으므로 적격심사를 통한 낙찰자 결정을 하는 것이 바람직하였음.
- 또한, 청소용역 운영실적 평가기준을 “국립암센터 청소용역 규모(종합병원 500병상)와 동등 이상 실적 보유”가 아닌 “종합병원 이상의 의료기관에서 1년 이상 청소용역 이행실적 3건 이상이면 10점(최고 점수)”을 받도록 함으로써

- [표 7]과 같이 종합병원 500병상 이상 청소용역 실적을 보유한 업체 3곳과 500병상 미만 실적을 보유한 1곳의 업체가 변별성이 없이 모두 동일한 점수를 받게 되어 당초 물류관팀에서 협상에 의한 계약을 추진하는 사유인 “우량업체 선정 용이”의 취지가 동 평가기준에 반영되었다고 볼 수 없음.

[표 7] 청소용역 입찰참가 업체 유사용역 이행실적 비교

구분	(주)△△△△△ [낙찰업체]	(주)△△△△△△△△	(주)△△△△△	△△△△(주)
500병상 이상	0개소	3개소	3개소	3개소
500병상 미만	3개소	0개소	0개소	0개소
이행실적 합계금액	1,540백만원	4,444백만원	16,134백만원	7,810백만원
평가점수	10점	10점	10점	10점

[입찰참가 업체 이행실적 증명서 재구성]

※ (주)△△△△△는 실적기관 3개, 나머지 3개 업체는 제출한 실적증명서의 대표적 기관 실적 3건만 재구성

* 입찰공고일 기준 국립암센터 부속병원 허가병상 : 567병상

- 따라서, 물류관리팀은 향후 청소용역 입찰 시 적격심사로 계약을 체결하도록 하고, 그 외 용역계약도 국가계약법 등에 근거한 타당한 계약방법을 준수하여 계약을 체결할 필요가 있음.

[조치사항]

○ 물류관리팀장은,

- 향후 청소용역 등 용역 관련 계약 시 국가계약법령 및 감사의견 등을 고려하여 적절한 계약방법으로 계약을 체결하기 바랍니다.
(주의)